

案涉知识产权进入无效程序后， 执行案件可视情适用“履行保证金”制度

——北京某发展公司诉成都某科技公司侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01执1771号执行裁定书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

申请执行人：北京某发展公司

被执行人：成都某科技公司

【基本案情】

北京某发展公司与成都某科技公司侵害外观设计专利权纠纷案，北京市高级人民法院于2023年11月9日作出终审判决，判令被告成都某科技公司自判决生效之日起十日内向原告北京某发展公司赔偿经济损失及合理支出共计人民币7万元。判决生效后，因被告成都某科技公司未履行相应义务，原告北京某发展公司申请强制执行，北京市第一中级人民法院(以下简称北京一中院)于2023年12月20日立案执行。

执行中，被执行人成都某科技公司于2023年12月25日向执行法院表示，其在审理过程中已经向国家知识产权局申请案涉专利无效。经查，案涉两项专利，其中一项外观设计专利在进入执行前已被国家知识产权局宣告全部无效；另外一项外观设计专利在执行立案后不久也被国家知识产权局宣告全部无效。

执行法院将上述情况告知申请执行人北京某发展公司，北京某发展公司表示将会在法定期限内对国家知识产权局作出的两份无效决定提起行政诉讼；而被执行人成都某科技公司则向执行法院申请中止执行。

【案件焦点】

被执行人成都某科技公司请求法院中止执行的申请是否应得到支持。

【法院裁判要旨】

北京市第一中级人民法院经审理认为：在知识产权侵权纠纷中，部分案件在进入执行前或执行中（未执行完毕的），义务人或第三人已向知识产权行政管理机关申请无效审查，或知识产权行政管理机关已经作出宣告无效决定、当事人决定提起行政诉讼的，执行法院可以依申请或依职权中止执行，但案件将处在“进退两难”的尴尬境地。如果机械地将执行实施案件适用中止执行，受行政诉讼、民事再审诉讼程序影响，执行案件将长期挂账。更重要的是，如果义务人是上市公司、A级纳税人、专精特新“小巨人”等高新技术企业或创新型企业，其作为被执行人的信息将长期对外公布或银行账户、相关资产被查封冻结，可能对其招投标、融资贷款等正常经营活动产生不可逆转的影响，令其企业信用受损。

为充分保护双方当事人的合法权益，从善意文明执行的理念出发，北京一中院在知识产权侵权执行案件中，全国首创“履行保证金”制度。在本案中，北京一中院在与双方当事人进行充分沟通的基础之上，决定先行冻结并扣划全部案款至法院账户作为履行保证金，暂不发还申请执行人；待申请执行人就宣告案涉专利无效的行政行为提起行政诉讼，且终审判决作出后，法院再行决定该笔履行保证金是发还申请执行人或是退还被执行人。在行政诉讼审理期间，法院对执行实施案件先行结案，且不对被执行人采取其他强制措施以及限制高消费、纳入失信名单等信用惩戒措施；同时，依据被执行人的申请，法院向被执行人出具了《信用修复证明》，最大限度减轻对被执行人商业信用的影响。判决如下：

原民事判决书终结执行。

【法官后语】

“履行保证金”工作机制，是指人民法院在知识产权民事侵权案件执行中，发现被执行人已经向知识产权主管部门申请案涉知识产权无效或无效决定已作出、申请执行人提起行政诉讼的，可据此要求被执行人先行支付“履约保证金”且暂不发还申请执行人，待后续知识产权行政管理机关的决定生效或终局裁决作出后，再行处理案款的制度。其间，执行案件可先行终结执行，且不对被执行人采取强制执行措施、信用惩戒措施，依申请出具《信用修复证明》恢复被执行人企业信用。“履行保证金”制度在依法保障胜诉当事人合法权益、维护执行权威和司法公信力的同时，把“强制”与“善意”相结合，实现平等保护双方当事人合法权益、最大程度上降低强制执行对被执行人经营活动的影响的良好效果，为完善产权制度，优化营商环境。

北京市第一中级人民法院履行保证金制度的主要做法有。

第一，加强释明引导，查明全案事实。在知识产权侵权纠纷执行案件中，执行依据作出法院、执行实施法院、知识产权行政管理机关作出决定的审查法院往往不为同一家法院。如果义务人或第三人不及时、主动说明案涉知识产权无效审查的情况，执行实施法院无法查知相关案件进展。在知识产权侵权纠纷执行案件中，北京市第一中级人民法院在向申请执行人送达《举报财产责任书》、向被执行人送达《执行通知书》《报告财产令》《风险提示》等材料、统查财产的基础上，向双方当事人送达《情况告知书》，要求当事人围绕“是否已申请案涉知识产权无效审查”“是否已经就知识产权行政管理机关的审查决定提起行政诉讼”作出书面说明并提交相应证据材料，进而查明全案事实，防止出现执行错误。

第二，明确审查程序，确保规范适用。一是履行保证金制度的适用范围。根据相关法律规定，对于申请执行前、执行中(包括以终本、终结方式结案但尚未实际执行完毕的案件)，义务人或第三人已经向知识产权行政管理机关(专利复审委或商评委)申请无效审查的，或知识产权行政管理机关已经作出宣告无效决定、当事人决定提起行政诉讼的，执行法院可以依申请或依职权中

止执行。在此种情形下，执行法院可适用“履行保证金”制度。二是被执行人申请先将相关案款转入执行法院或由第三人提供存款担保，且申请执行人同意，执行法院应当适用“履行保证金”制度。三是相关执行实施案件先行终结结案，并屏蔽被执行人相关信息。案款暂不发还申请执行人，待后续知识产权行政管理部门的决定生效或终局裁决作出后，再行向申请执行人或被执行人发放案款。

第三，秉持善意文明，保护企业信用。执行法院决定在知识产权民事执行侵权案件适用“履行保证金”制度的，不得再查封被执行人的财产，已控制的财产可以解除查封、扣押，亦不得对被执行人采取信用惩戒措施。执行法院可依申请出具《信用修复证明》恢复被执行人企业信用。上市公司、A级纳税人、属于有效期内的专精特新“小巨人”等且未被列入经营异常、未被其他案件列入限制高消费、失信名单的被执行人，提出适用“履行保证金”制度的，执行法院应当在收到其申请材料的五日内快速审查。

适用履行保证金制度应当注意的三个方面：

第一，明确适用类型，加强前端识别。与执行担保起到的暂缓执行作用不同，“履行保证金”制度的设置是为了缓解知识产权侵权纠纷与知识产权宣告无效之间存在的紧张关系，避免因长期等待行政机关或司法机关进一步确认案涉知识产权的权利基础而对被执行人造成的利益损害。故在执行立案时，立案庭应当加强前端识别，对于知识产权民事侵权执行案件进行重点标记，以便执行部门在收案后第一时间查明全案事实。

第二，加强沟通协调，提高执行效率。“履行保证金”缴纳后、结案前，执行法院可向双方当事人出具《通知书》，明确告知其权利义务、及时报告相关案件进展。待终局裁决作出后，双方当事人均可向执行法院申请恢复执行、发放案款；相关案件由知识产权专业执行团队继续办理，以提高执行效率、快速解决后续工作，减轻当事人沟通成本。

第三，加强事后监管，及时兑现权益。“履行保证金”款项将滞留在法院账户中，可能会引发一定的管理问题和廉政风险。因此，要加强对执行案款的

执后监管，尤其是对执行案款的监管。执行法院应当要求双方当事人提供收款账户信息等，及时询问当事人、跟进相关案件进展，依据终局结果，第一时间确定“履行保证金”的发还对象并快速发还，缩短案款发还时间、减轻企业的资金占用成本。

编写人：北京市第一中级人民法院 崔丹妮 刘方宏